

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : ☆☆ ▼▼▼ 외주가공 용역계약 부적정
2. 관계기관 : ◎◎★★병원
3. 내 용

가. 업무개요

◎◎★★병원은 ★★환자 및 지역주민의 원활한 ☆☆진료를 위하여 ☆☆▼▼ ▼ 외주가공 용역계약을 체결하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) 제1항에 따르면 계약의 체결 또는 이행 관련 행위를 하지 아니하거나 방해하는 등 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있을 경우 해당업체에 대해 2년 이내의 범위에서 입찰 참가자격을 제한하고 그 제한사실을 즉시 다른 ◆◆관서의 장에게 통보해야 한다고 정하고 있고,

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제39조(회계원칙 등) 제2항에서는 공기업·준정부기관의 장은 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해칠 것이 명백하다고 판단되는 자에 대하여 2년의 범위 내에서 일정기간 입찰참가자격을 제한할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 ◎◎★★병원은 용역 계약을 맺을 경우 관계법령에 따라 적절한 절차를 거쳐 계약을 체결하여야 하며, 상대업체에서 천재지변 등 정당한 사유없이 계약체결을 포기할 경우 부정당제재 및 입찰보증금 회수 등의 절차를 거치고, 재입찰을 통해 새로운 계약 절차를 추진하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 20xx년 ◎◎★★병원 ☆☆ ▼▼▼ 외주가공 용역계약을 점검한 결과, 제한경쟁, 총액입찰 방식으로 입찰을 추진하여 x개의 입찰 중 x개의 유효한 입찰을 통하여 1순위 낙찰자인 ‘■■☆☆○○○’와 적격심사 후 계약을 체결하면서 계약상대방이 계약체결 포기의사를 표시함에 따라 최종적으로 계약포기각서를 징구하고, 일정을 변경한 새로운 용역 입찰을 공고하였으나,

[표 1]과 같이 재공고가 진행되는 과정 중 당초 낙찰업체(■■☆☆○○○)로부터 용역내역서 12번 항목에 대하여 예정량(xxx개)까지만 용역을 제공하기로 한 상호특약사항이 있을 경우 계약포기각서를 철회하고 계약을 하겠다는 연락을 받아 20xx.x.x일 재공고를 취소하고 해당업체와 당초 공고를 기준으로 계약을 체결 하였습니다.

[표 1] 20xx년 ☆☆ ▼▼▼ 외주가공 용역 계약 체결 경과

일 자		내 용	비고

이와 관련하여 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때 조치와 관련한 조달청의 유권해석에 따르면 [표 2]와 같이 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 경우 입찰절차가 이미 종료된 사항으로 차순위자 낙찰자 선정 불가, 새로운 입찰에 의한 낙찰을 선정해야 한다고 정하고 있어, ◎◎★★병원에서는 낙찰자의 계약 포기각서를 징구하여 이미 종료된 계약을 재공고가 이미 진행되고 있는 과정에서 원복함으로써 계약 절차를 준수하지 못한 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 낙찰자가 계약 미체결 관련 조달청 유권해석

□ 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때 조치

(조달청 답변) 낙찰자로 결정된 자가 정당한 이유없이 계약을 체결하지 아니하는 경우는 당해입찰에서 낙찰자가 결정되어 입찰절차가 이미 종료된 사항이므로 당해 입찰의 차순위자 순으로 심사 등을 실시하여 낙찰자로 선정하는 것은 타당하지 아니하며, 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우 재공고입찰을 실시하여야 하고, 재공고입찰에도 불구하고 입찰자나 낙찰자가 없을 경우에는 「국가계약법 시행령」 제27조(「지방계약법 시행령」 제26조)에 따라 수의계약에 의할 수 있는 것입니다.

출처) 조달청 계약법규 질의·사례, 공개번호: 174781, 회신일자: 2017-11-8 제목: 적격심사 통과 후 계약하지 않을 경우 수의계약 가능 여부

또한 계약서 상 예정량에 대해 ‘본 계약은 연간 단가계약이며, 이에 따라 실제수량은 증감될 수 있음’이라 기 명시하고 있음에도 불구하고, 치과 진료량이 감소하여 발주량이 계약당시 조건(월 평균 xx백만원) 대비 xx%~xx% 수준(월 평균 x백만원 ~ x백만원)으로 줄어들어 해당업체의 민원을 받자,

업무협조도 및 외주가공 발생량을 고려하여 현재 계약기간 종료 후 x개월(20xx. x월부터 x월까지) 소액 수의계약을 체결하도록 내부적으로 결의하였으나(인판리-xxxx호(20xx.x.xx.)), 감사 진행 중 의견을 반영하여 x개월 연장 계획을 철회하고, 새로운 연간 단가계약을 추진한 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

○○★★병원에서는 ○○★★병원 개원 당시부터 약 x년('xx~'xx년)간 용역을 수행한 업체에 입찰보증금 환수 및 부정당업체 제재라는 행정제재를 가하는 게 업체에 큰 부담을 준다고 판단하여 해당 품목에 대해 협의를 하여 입찰 취소 후 계약 추진을 하였다고 소명하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○★★병원장(○○이사)은

- 용역 계약 추진 시 법과 규정에 따른 계약 절차를 준수하여 추진하시기 바랍니다. (통보)
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고